

1. (单选) 法律责任的免除是指虽然违法者违反了法律, 并且具备了承担责任的条件, 但由于法律规定的某些主观或客观条件, 可以部分或者全部免除法律责任。免责不等于无责任或者不负责任。根据法学理论相关知识, 下列选项中属于依法免责的是 ()¹

- A 正当防卫 B 紧急避险 C 不起诉 D 疏忽大意

2. (单选) 立法体制是一国立法制度最重要的组成部分, 是立法权限, 立法权运行和立法权载体诸方面的体系和制度所构成的有机整体, 核心是有关立法权限的制度和体系。根据法律规定, 下列关于立法权限表述正确的是 ()²

- A、全国人大及其常委会只能在专属立法事项内制定法律
B、非经全国人大及其常委会授权, 国务院不得制定行政法规
C、全国人大常委会在全国人大闭会期间可以制定基本法律
D、自治条例不得变通上位法中专门就民族自治地方所做的规定

3. (单选) 法律系统是指由诸多相互联系, 相互作用的要素所构成的整体。以我国的立法和司法实践为基础, 可以把我国法律体系的要素简化为法律概念, 法律规则和法律原则。下列选项当中属于法律规则的是 ()³

- A、民事主体从事民事活动应当有利于节约资源, 保护生态环境
B、三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团
C、父母有抚养、教育未成年子女的义务, 成年子女有赡养、扶助父母的义务
D、实施行政许可应当遵循便民原则, 提高办事效率, 提供优质服务

4. (单线) 根据我国海洋环境保护法的规定, 在中华人民共和国管辖海域之外, 造成中华人民共和国管辖海域污染的, 也适用本法。上述规定适用体现法的效力原则是 ()⁴

- A、属地主义 B、属人主义 C、保护主义 D、折中主义

5. (单选) 甲机关和乙公司签订办公桌椅采购合同。按照合同约定, 甲机关向乙公司支付了 10 万元价款, 乙公司向甲机关交付了办公桌椅, 二者之间形成的法律关系的类型是 ()⁵

- A. 普通法律关系和调整性法律关系
B. 普通法律关系和绝对法律关系
C. 相对法律关系和隶属型法律关系
D. 相对法律关系和基本法律关系

6. (单选) 下列关于立法的表述, 正确的是 ()⁶

1 C
2 D
3 C
4 A
5 D
6 D

- A.我国的立法权全部由国家权力机关行使
- B.法律案经立法机关通过后即产生法律效力
- C.终止某些法律的效力不属于立法活动
- D.立法应当尊重和体现客观规律

7. (单选) 下列关于法的基本特征的表述, 正确的是 () ⁷

- A.法的权利和义务一致性意味着权利和义务可以相互转化
- B.法的强制性是法的规范性的前提与基础
- C.法的普遍性表明法可以调整所有社会关系
- D.法由国家制定或认可体现了法的国家意志性

8. (单选) 为进一步保护知识产权, 提升全社会知识产权保护意识, 某市依法集中销毁一批非法出版物, 同时邀请公证处参与销毁工作。对此, 下列表述正确的是 () ⁸

- A.智力成果不属于法律关系的客体
- B.依法销毁非法出版物的行为属于法律实施
- C.依法销毁非法出版物体现了法的预测
- D.邀请公证处参与销毁体现了国家机关的专门监督

9. (单选) 我国《立法法》第十六条第一款规定: “全国人民代表大会及其常务委员会可以根据改革发展的需要, 决定就特定事项授权在规定期限和范围内暂时调整或者暂时停止适用法律的部分规定。” 该规定属于 () ⁹

- A.授权性规则和准用性规则
- B.委任性规则和构成性规则
- C.确定性规则和强行性规则
- D.任意性规则和准用性规则

10. (单选) 根据我国《立法法》规定, 诉讼制度和仲裁基本制度的事项, 只能制定法律。这一规定体现的主要原则是 () ¹⁰

- A.人民主权原则
- B.法律保留原则
- C.法制统一原则
- D.权力制约原则

7 D
8 B
9 B
10 B

11. (单选) 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命, 必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用, 在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。全面依法治国的重点任务和主体工程是 () ¹¹

- A. 推进公正司法
- B. 构建法治社会
- C. 建设法治政府
- D. 维护宪法权威

12. (单选) 下列关于法系的说法, 正确的是 () ¹²

- A. 以和为贵是中华法系的重要价值追求
- B. 不同法系之间不存在法律移植关系
- C. 判例法在大陆法系和英美法系都是法的正式渊源
- D. 划分法系的主要依据是法产生的时代背景及体现的阶级意志

13. (单选) 有观点认为, 在司法过程中, 法官像化学家一样合成司法裁决这一化合物, 可供法官利用的原料有制定法、习惯、共同的正义和道德标准等。这里的“原料”指的是 ()

13

- A. 法律事实
- B. 法律渊源
- C. 法律意识
- D. 法律规范

14. (单选) 下列规定中, 不属于免责情形的是 () ¹⁴

- A. 因正当防卫造成损害的, 不承担民事责任
- B. 对于自首的犯罪分子, 可以从轻或者减轻处罚
- C. 违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的, 不再处罚
- D. 主动消除或者减轻违法后果, 并取得被害人谅解的, 减轻处罚或者不予处罚

15. (单选) 根据我国刑法, 在道路上醉酒驾驶机动车的, 处拘役, 并处罚金。法律专家陈某认为, 该规定中的“机动车”不应包含由人力或畜力驱动的车辆。该解释属于 () ¹⁵

- A. 文义解释
- B. 目的解释
- C. 比较解释

11 C
12 A
13 B
14 A
15 A

D.历史解释

16. (单选) 下列选项中, 属于分析法学派观点的是 () ¹⁶

A.恶法非法

B.法要体现民族精神

C.应研究现实生活中的法

D.法与道德无必然联

17. (单选) 为统一法律适用, 提升司法公信力, 最高人民法院发布《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》。该指导意见主要体现的司法原则是 () ¹⁷

A.司法平等

B.司法责任

C.司法公开

D.司法机关依法独立行使职权

18. (单选) 某公司销售过期食品, 市场监督管理部门对其处以罚款 5 万元。该公司不服, 向法院起诉。一审法院认为该行政行为合法, 判决驳回该公司的诉讼请求。二审法院判决将罚款变更为 1 万元。对此, 下列说法正确的是 () ¹⁸

A.该公司销售过期食品的行为属于法律事件

B.法院和该公司之间的法律关系属于绝对法律关系

C.市场监督管理部门对该公司处以罚款的行为属于行政处分

D.二审法院的改判体现了上级人民法院对下级人民法院审判工作的监督

19. (单选) 甲国公民X乘坐船籍登记地为乙国的游轮, 行至公海时被丙国公民Y打伤, 后甲国法院依据甲国法对Y进行审判。该案体现的法对人的效力原则是 () ¹⁹

A.属地主义

B.保护主义

C.属人主义

D.折中主义

20. (单选) 甲省人大常委会根据《妇女权益保障法》制定了《甲省〈妇女权益保障法〉实施办法》。对此, 下列说法正确的是 () ²⁰

A.该办法属于地方政府规章

B.该办法是《妇女权益保障法》的下位法

16 D

17 A

18 D

19 B

20 B

- C.该办法是《妇女权益保障法》的特别法
- D.该办法可以根据当地特点对《妇女权益保障法》的规定作出变通规定

21. (单选) 离婚诉讼中, 夫妻双方围绕共同饲养宠物的归属问题产生争议。法官参照我国民法中关于子女抚养和探望等规定对该案作出相应裁判。本案法官所运用的法律推理是 () ²¹

- A.演绎推理
- B.归纳推理
- C.类比推理
- D.辩证推理

22. (单选) 《反食品浪费法》规定, 餐饮外卖平台应当以显著方式提示消费者适量点餐。该规定表述的规则属于 () ²²

- A.构成性规则
- B.任意性规则
- C.义务性规则
- D.准用性规则

23. (单选) 许某和常某就网络“暗刷流量”达成合意并签订合同。常某提供服务后, 许某未按约定支付报酬, 常某诉至法院。法院经审理认为, “暗刷流量”行为侵害了不特定市场竞争者和不特定网络用户的利益, 损害了社会公共利益, 故双方订立的合同无效, 判决驳回常某的诉讼请求。对此, 下列说法不正确的是 () ²³

- A.契约行为应受到法律的规范
- B.该判决有助于净化网络环境
- C.“流量”可以成为法律关系的客体
- D.判决驳回诉讼请求是对常某的法律制裁

24. (单选) 个体工商户王某购进 7 斤芹菜, 其中 2 斤被区市场监管局提取检验, 剩余 5 斤以每斤 4 元的价格售出。区市场监管局以抽检的芹菜有一项指标超标, 且王某无法提供货源信息为由, 决定对王某处以 6.6 万元罚款。该区市场监管局的处罚决定违反的行政执法原则是 () ²⁴

- A. 公开原则
- B.诚信原则
- C.比例原则

21 C
22 C
23 D
24 C

D.效率原则

25. (多选) 甲酒后驾车撞伤人, 逃至其亲戚乙家中。乙是一位律师, 他对甲说: “你的行为已经构成了交通肇事逃逸, 应该马上自首, 争取从轻处理。” 甲遂在乙陪同下前往公安机关自首。该事件中体现的法的作用有 () ²⁵

- A.评价作用
- B.教育作用
- C.指引作用
- D.强制作用

26. (多选) 甲因琐事与乙发生口角, 遂将乙辱骂他的视频发布在某平台, 引发网民搜集传播乙的个人信息并对乙辱骂骚扰。对此, 下列说法正确的有 () ²⁶

- A.乙辱骂甲的行为可能产生保护性法律关系
- B.甲将乙的视频发布在某平台属于实施法律制裁
- C.网民搜集传播乙的个人信息属于积极守法行为
- D.网民对乙辱骂骚扰可能产生刑事法律责任

27. (多选) 某市政府发布《关于加强车辆停放秩序管理的通告》, 要求“停车统一朝向”, 否则予以处罚; 并在“坚持部门联动”部分规定了市人大常委会、法院和检察院的相关职责。根据我国宪法和法律, 下列关于该通告的表述, 正确的有 () ²⁷

- A.该通告属于城乡建设与管理领域的地方性法规
- B.该通告无权规定市人大常委会、法院和检察院的职责
- C.市人大常委会若认为该通告不适当, 有权予以撤销
- D.公民若认为该通告违法, 可以向市人大常委会提出审查要求

25 AC

26 AD

27 BC